



PUTUSAN
Nomor 1382 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. H. ABDUL MUDJIB ADNAN, MA, bertempat tinggal di Dusun Soko, RT 001, RW 005, Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Saifuddin, S.H., Advokat pada *Law Office* ^MSaifuddin & Partners, beralamat di Dapurkejambon, RT 04, Rw 05, Nomor 25, Kecamatan/Kabupaten Jombang, 61419, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SUKINEM**,
2. **UMMY MUKHTAROH**,
3. **MOHAMMAD NASHIH MAULIDI**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Soko, RT 001, RW 005, Desa Pacar Peluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Yani Arifin, S.H., S.Th.I., C.Me., C.T.A., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yani Arifin dan Rekan, beralamat di Jalan Brigjen Kretarto Kav Baru, RT 06, RW 08, Sambong Dukuh, Jombang, Provinsi Jawa Timur, 61419, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **AJI KISWOYO alias AJI KUSWOYO**, bertempat tinggal di Dusun Plosowedi, RT 005, RW 005, Desa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2024



Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang, Provinsi Jawa Timur;

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JOMBANG**, berkedudukan di Jalan K.H.
Wachid Hasyim, Nomor 112, Jombang, Desa Kepatihan,
Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jombang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang
diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jombang terhadap tanah objek
sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang
tidak mentaati Surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2021 serta
menyelesaikan proses balik nama sertifikat atas tanah objek sengketa
tersebut, sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dengan
Turut Tergugat I, dan sah menurut hukum pembayaran hutang Tergugat
I kepada Penggugat berupa tanah pekarangan seluas 680 m² (48,5 ru.);
5. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan seluas 308 m²
(22 ru.) dan tanah pekarangan seluas 680 m² (48,5 ru.), sebagaimana
termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65/Desa Pacarpeluk
atas nama 1. Sukinem, 2. Umyy Muchtaroh dan 3. Mohammad Nashih
Maulidi adalah sah milik Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat
berhak mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut berdasarkan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;

6. Menyatakan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* dapat dipergunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65/Desa Pacarpeluk atas nama 1. Sukinem, 2. Umyy Muchtaroh, 3. Mohammad Nashih Maulidi menjadi atas nama H. Abd. Mujib Adnan (Penggugat) pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;
 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Jombang yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI), Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (Turut Tergugat II) untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65/Desa Pacarpeluk atas nama 1. Sukinem, 2. Umyy Muchtaroh, 3. Mohammad Nashih Maulidi menjadi atas nama H. Abd. Mujib Adnan (Penggugat) berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) *a quo*;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung sejak putusan mana dibacakan hingga dilaksanakan;
 10. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsida:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jbg, tanggal 25 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tertanggal 31 Mei 2019 yang terletak di Dusun Soko, RT 001, RW 005, Desa Pacarpeluk, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : tanah milik Sukinem dan Freny Eki Permatasari,
 - sebelah Timur : tanah milik Sukinem dan H. Abd. Mujib Adnan,
 - sebelah Selatan : tanah milik H. Abd. Mujib Adnan,
 - sebelah Barat : tanah milik Sukinem,adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak menyelesaikan proses balik nama sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah pekarangan seluas 308 m² (22 ru.) sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 65/Desa Pacarpeluk atas nama 1. Sukinem, 2. Ummy Muchtaroh dan 3. Mohammad Nashih Maulidi adalah sah milik Penggugat dan oleh karena itu Penggugat berhak mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut berdasarkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membantu proses peralihan hak milik Penggugat sebagaimana luas tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat tersebut yakni seluas 308 m² (22 ru.) berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 191/PDT/2023/PT SBY, tanggal 12 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jbg, tanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat peradilan, dan biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 191/PDT/2023/PT SBY, tanggal 12 April 2023;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Jbg, tanggal 25 Januari 2023;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Mei 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah berupa jual beli antara Turut Tergugat I dengan Penggugat terhadap tanah objek sengketa I serta

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2024



pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat berupa tanah pekarangan objek sengketa II adalah sah menurut hukum;

- Bahwa Turut Tergugat I bukan pemilik objek jual beli karena tidak terbukti ada jual beli yang sah berupa Akta Jual Beli tanah dari Tergugat I kepada Turut Tergugat I, dimana hanya berdasarkan surat di bawah tangan yakni Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, tertanggal 5 Juni 2018, seluas 308 m² (22 ru.);
- Bahwa terhadap dalil peralihan objek sengketa II adalah didasarkan hutang, maka tidak dapat dibenarkan (milik *beding*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DR. H. ABDUL MUDJIB ADNAN, MA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DR. H. ABDUL MUDJIB ADNAN, MA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2024